



Арбитражный суд Калининградской области  
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: [info@kaliningrad.arbitr.ru](mailto:info@kaliningrad.arbitr.ru)

<http://www.kaliningrad.arbitr.ru>

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Калининград

Дело № А21-7805/2024

«19» января 2026 года

Резолютивная часть определения оглашена 15 января 2026 года.

Полный текст определения изготовлен 19 января 2026 года.

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи **Чепель А.Н.**  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лапа О.В.

рассмотрев в судебном заседании вопрос о завершении процедуры банкротства в отношении [REDACTED]

при участии:

установил:

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 31 июля 2024 года [REDACTED] (дата рождения: [REDACTED], [REDACTED] ИНН [REDACTED] СНИЛС [REDACTED] адрес: [REDACTED] (далее – должник, [REDACTED] признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Сяляхiev Артур Раисович член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

Информация о судебном заседании своевременно размещена на официальном сайте Арбитражного суда Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, считаются извещёнными. В соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела.

03 июля 2025 года от финансового управляющего Салыхиева А.С. поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, освобождении должника от дальнейшего исполнения обязательств, перечислении денежных средств с депозита суда.

21 августа 2025 года от ООО «ПКО «НБК» поступило ходатайство о неприменении правил об освобождении [REDACTED] [REDACTED] от исполнения обязательств перед кредитором.

01 декабря 2025 года от финансового управляющего Салыхиева А.Р. поступил отзыв на ходатайство ООО «ПКО «НБК».

15 января 2026 года от [REDACTED] поступил отзыв, в котором заявлены возражения относительно не применения в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились.

Судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к следующему.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с

приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства в суд представляются лицами, участвующими в деле (статьи 65 и 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав представленные в дело доказательства, и оценив их в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что в ходе реализации имущества гражданина финансовый управляющий выполнил все предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия.

Из материалов дела усматривается, что финансовым управляющим во исполнение требований пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве представлен отчет о проделанной работе, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, доказательства принятия мер к выявлению имущества гражданина, опубликованы сведения о признании должника банкротом и о введении процедуры реализации имущества гражданина.

По результатам анализа финансового состояния гражданина финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии средств для расчетов с кредиторами и о невозможности восстановления платежеспособности должника, а также об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства у должника.

Согласно отчету финансового управляющего от 03.07.2025 сформирован реестр требований кредиторов в размере 3 554 695 руб. 76 коп. Требования кредиторов не удовлетворены по причине отсутствия имущества и денежных средств в конкурсной массе.

На дату проведения судебного заседания мероприятия в процедуре реализации имущества гражданина проведены полностью. Объективных оснований, препятствующих завершению процедуры реализации имущества гражданина, не установлено.

При таких обстоятельствах, суд, исходя из положений статьи 213.28 Закона о банкротстве, пришел к выводу о завершении процедуры реализации имущества должника — [REDACTED]

Кредитор ООО «ПКО «НБК» в ходатайстве о неприменении в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств указывает, что при заключении кредитного договора заполнялась анкета, подписав которую должник подтвердил, что вся информация, изложенная в ней является верной, точной и полной во всех отношениях. Так в анкете было указано: место работы ИП "Пашников Сергей Анатольевич", доход 300 000 руб. при этом как следует из сведений о состоянии ИЛС и ЭТК, в период подписания анкеты, должник не имел дохода от осуществления трудовой деятельности в ИП Пашников Сергей Анатольевич и не был трудоустроен в какой-либо организации. Таким образом, по мнению кредитора, предоставляя справки о доходах, должник заведомо знал, что предоставляет в Банк документы, содержащие ложные сведения.

Возражая против доводов кредитора, финансовый управляющий указал, что кредитор мог оценить свои риски, при решении в предоставлении кредита потенциальному заемщику. Указывает, что из материалов дела не следует, что при оформлении кредитных договоров [REDACTED] предоставляла в банки заведомо ложные сведения об источниках своих доходов и составе имущества, например, фиктивные справки о трудоустройстве и заработной плате, как и доказательств того, что должник заведомо имел намерения не исполнять обязательство и злостно уклонялся от погашения долга.

Должник [REDACTED] возражая против требований ООО «ПКО «НБК», указала, что в рассматриваемом случае кредитором не представлено достаточных доказательств, подтверждающих фактическое наличие оснований для отказа в освобождении должника от исполнения обязательств, что свидетельствует об исключительно предположительном характере доводов, заявленных в ходатайстве о неприменении правила об освобождении от исполнения обязательств.

В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе, требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 названной статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.

Пункт 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве гласит, что освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,

рассматриваемому делу о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Как разъяснено в пунктах 45 и 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных делах.

Таким образом, законодатель предусмотрел механизм освобождения гражданина, признанного банкротом, от обязательств, одним из элементов которого является добросовестность поведения гражданина, в целях недопущения злоупотребления в применении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств как результата банкротства.

Обычным способом прекращения гражданско-правовых обязательств и публичных обязанностей является их надлежащее исполнение (пункт 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 45 Налогового кодекса Российской Федерации и т.д.).

Институт банкротства граждан предусматривает иной - экстраординарный механизм освобождения лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от погашения требований кредиторов, - списание долгов. При этом целью института потребительского банкротства является социальная реабилитации гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, чем в определенной степени ущемляются права кредиторов, рассчитывавших на получение причитающегося им.

Вследствие этого к гражданину-должнику законодателем предъявляются повышенные требования в части добросовестности.

В абзаце 4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что освобождение гражданина от обязательств не допускается, в том числе, в случае, если гражданин предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита.

Как следует из материалов дела, определением суда от 06.12.2024 признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов [REDACTED] требование ООО «ПКО «НБК» в размере 690 670 руб. 04 коп., из которых: 280 482 руб. 03 коп. - основной долг; 350 285 руб. 01 коп. - проценты; 51 000 руб. - неустойка (штраф), 8 903 руб. – расходы по оплате государственной пошлины.

Требования кредитора основаны на неисполнении должником обязательств по кредитному договору от 18.03.2016 г. № [REDACTED] заключенному между ПАО АКБ "Российский капитал" и [REDACTED] в соответствии с которым Банк предоставил должнику кредитные денежные средства в размере 340 300 руб. под 29,9% годовых на 60 месяцев.

При оформлении кредита в АКБ "Российский капитал" в заявлении-анкете от 11.03.2016 [REDACTED] [REDACTED] как Заемщиком, указана информация о трудоустройстве в ИП Пашников С.А., и то, что ее ежемесячная заработная плата составляет 300 000 руб. Заявление-анкета подписана лично [REDACTED]

Между тем, как установлено судом, согласно материалам дела, в том числе сведениям ФПСС РФ на дату заключения кредитного договора от 18.03.2016 сведения о трудоустройстве должника в ИП Пашников С.А., а также иных организациях отсутствуют.

При данных обстоятельствах, учитывая несоответствие сведений, указанных в анкете относительно сведениям, полученным от государственных органов, суд считает доказанным факт представления должником в Банк при оформлении кредита недостоверных сведений о трудоустройстве и об имеющемся доходе.

В отсутствие достоверных сведений о месте работы должника и соответственно доходах должника Банк не мог реально оценить финансовое состояние заемщика и риски, связанные с возвратом кредита, в связи с чем суд признает поведение [REDACTED] при получении кредита в АКБ "Российский капитал" недобросовестным.

Доказательства наличия реального дохода от трудовой деятельности в указанный период в размере 300 000 руб. должником не представлены.

При этом частичное исполнение кредитных обязательств не подтверждает факт наличия у должника ежемесячного дохода в указанном в анкете размере.

Доказательств того, что АКБ "Российский капитал" был бы одобрен кредит [REDACTED] при предоставлении достоверных сведений о доходах, не имеется. При этом наличие возможности у кредитора получить информацию о должнике не отменяет правила о необходимости добросовестного поведения должника. Статус кредитора сам по себе не освобождает должника от обязанности предоставления достоверных сведений при заключении кредитного договора.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что при возникновении обязательств, вытекающих из кредитного договора от 18.03.2016, должником были сообщены заведомо недостоверные сведения о месте трудоустройства и о размере дохода, что свидетельствует о наличии оснований для удовлетворения ходатайства ООО «ПКО «НБК» о неосвобождении должника от исполнения обязательств, возникших перед данным кредитором.

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.

На депозитный счет Арбитражного суда Калининградской области должником внесены денежные средства на выплату вознаграждения финансовому

управляющему в размере 25 000 руб., что подтверждается чеком по операции от 13.06.2024 года.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с этим направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу: <http://kad.arbitr.ru>.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении.

Руководствуясь ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### О П Р Е Д Е Л И Л:

Завершить процедуру реализации имущества должника [REDACTED]  
[REDACTED] (дата рождения: [REDACTED], [REDACTED] ИНН  
[REDACTED] СНИЛС [REDACTED] адрес: [REDACTED]  
[REDACTED].

Освободить [REDACTED] от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина, **за исключением требования ООО «ПКО «НБК» в размере 690 670 руб. 04 коп.**

Прекратить полномочия финансового управляющего Сяляхиева Артура Раисовича.

Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда Калининградской области единовременное фиксированное вознаграждение финансовому управляющему Сяляхиеву Артуру Раисовичу в размере 25 000 рублей согласно представленным реквизитам.

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления определения в полном объеме.

Судья

А.Н. Чепель

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 05.12.2025 6:27:18

Кому выдана Чепель Антонина Николаевна